

1501858-95.2020.8.26.0032
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: DANILO BRAIT
Comarca: Araçatuba
Foro: Foro de Araçatuba
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 04/03/2022
... lesões corporais em decorrência do roubo.

A vítima não foi ouvida em solo judicial.

A testemunha comum Marco Mateus Dias Moia, policial civil ouvido em juízo (fl. 117), disse que teve conhecimento do roubo ao posto de combustível. Durante as diligências, tomaram conhecimento que o acusado era autor de vários roubos na cidade e estava detido no plantão policial. Em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Araçatuba
Foro de Araçatuba
2ª Vara Criminal
Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1501858-95.2020.8.26.0032 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501858-95.2020.8.26.0032
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2087429/2020 - 02º D.P. ARAÇATUBA, 6917293 - 02º D.P. ARAÇATUBA, 17806/19/308 - 02º
D.P. ARAÇATUBA, 2087429 - 02º D.P. ARAÇATUBA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Jayr Carlos Lopes da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANILO BRAIT.

Vistos.

JAYR CARLOS LOPES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO como incurso no artigo 157, "caput", § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 29, "caput", ambos do Código Penal, porque, conforme consta da denúncia, no dia 22 de dezembro de 2019, por volta de 09 horas, no estabelecimento comercial "Auto Posto ALE", situado na Rua Saldanha Marinho nº 1.812, Bairro Jardim

Novo Paraíso, nesta cidade, o réu, agindo em concurso com um indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego arma de fogo (não apreendida) contra as vítimas Rita de Cássia Cassanti e Eduardo Luís Rodrigues, subtraiu para si a quantia de R\$ 798,00 (setecentos e noventa e oito reais), pertencente à empresa-vítima "Auto Posto ALE".

A denúncia foi recebida no dia 03 de junho de 2020 (fl. 41). O réu foi citado (fl. 64) e apresentou resposta à acusação (fls. 68/73). Pela r. decisão de fls. 79/80 foi mantido o recebimento da denúncia e deferida a gratuidade de justiça em favor do acusado. Durante a instrução processual foram ouvidas uma vítima e uma testemunha arrolada em comum, sendo, ao final, interrogado o acusado (fls. 116/120).

Em alegações finais (fls. 147/150), o Ministério Público pugnou, em síntese, pela procedência da ação penal nos termos da denúncia, uma vez que comprovadas a materialidade e autoria delituosa. Na dosimetria da pena, devem ser considerados os maus antecedentes e a reincidência do acusado.

Em alegações finais (fls. 154/167), a Defesa pugnou, em síntese, pela compensação da circunstância atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência; o afastamento da causa de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo; a fixação da pena no patamar mínimo legal e a imposição do regime inicial semiaberto, observando-se o disposto na Súmula nº 440 do C. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

Sentencio o presente feito, tendo em vista o afastamento do MM. Juiz de Direito que encerrou a instrução probatória.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/09), autos de reconhecimento pessoal (fls. 16/17 e 24/25), relatório de investigações de fls. 13/14, relatório policial (fl. 32), bem como pela prova oral colhida nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria, da mesma forma, é certa.

A vítima Eduardo Luis Rodrigues, ouvido em juízo (fl. 118), em consonância com seu depoimento colhido na fase inquisitiva (fl. 15), disse que trabalha no "Auto Posto ALE". Na data dos fatos, estava limpando uma bomba de combustível quando dois indivíduos chegaram numa motocicleta. Acreditou que fosse realizar um abastecimento e foi até eles. Relatou que o "garupa" da moto estava com o revólver nas mãos e exigiu o dinheiro, porém, disse ao indivíduo que não tinha dinheiro. Ao ser indagado com quem ficava o dinheiro, disse ao indivíduo que era a moça do caixa, que estava de uniforme igual ao depoente. O indivíduo foi até a funcionária e o depoente ficou parado. O outro rapaz ficou em cima da moto. Disse que o acusado subtraiu o dinheiro do caixa e retornou para a motocicleta. Não recorda a quantia exata que foi subtraída. Afirmou que dois indivíduos estavam na motocicleta, sendo que o "garupa" estava armado com um revólver. Não conhecia os criminosos. Relatou que foi até a Delegacia e reconheceu pessoalmente o réu como sendo o indivíduo que estava com o revólver. Afirmou que não teve dúvidas no reconhecimento do acusado. Não tem conhecimento sobre armas de fogo. Nunca pegou numa arma de fogo, mas acredita que a arma utilizada pelo acusado era de verdade, pois não parecia ser de brinquedo. Disse que o réu estava com a arma junto ao corpo, na altura da cintura.

A vítima Rita de Cassia Cassanti, ouvida na fase inquisitiva (fl. 23), disse que

trabalha no posto de combustível e exerce a função de caixa. Na data dos fatos, por volta das 09 horas, foi surpreendida por um indivíduo que estava como “garupa” de uma motocicleta, que era conduzida por outro indivíduo desconhecido. Relatou que o “garupa” utilizou-se de uma arma de fogo de cor escura, mediante graves ameaças junto à vítima, e subtraiu para si a quantia de R\$ 798,00 que estava no interior do caixa. A depoente compareceu na Delegacia e realizou o reconhecimento pessoal do acusado, o qual possui as mesmas características do autor do roubo. A ofendida reconheceu, sem sombra de dúvidas e com 100% de certeza, o réu como sendo o autor do crime. Não conhecia o acusado. Não sofreu lesões corporais em decorrência do roubo.

A vítima não foi ouvida em solo judicial.

A testemunha comum Marco Mateus Dias Moia, policial civil ouvido em juízo (fl. 117), disse que teve conhecimento do roubo ao posto de combustível. Durante as diligências, tomaram conhecimento que o acusado era autor de vários roubos na cidade e estava detido no plantão policial. Em conversas com o réu, ele confessou a autoria e disse como praticou o roubo, informando que estava com um companheiro, mas não quis identificá-lo. O acusado disse que ambos estavam numa motocicleta e foram até o posto de combustível, ocasião em que renderam o frentista. O frentista não estava com o dinheiro e apontou para o caixa. O réu foi até o caixa do estabelecimento e abordou a vítima Rita, que foi ameaçada, sendo que ele exigiu o dinheiro. Após subtrair o dinheiro, os indivíduos se evadiram para um local ignorado. As vítimas disseram que foram ameaçadas com uma arma de fogo, porém, o acusado disse que a arma era de brinquedo. Recorda que a vítima Rita reconheceu pessoalmente, de forma contundente, o réu como sendo o autor do roubo. Não conhecia o réu.

Em seu interrogatório em juízo (fls. 119/120), em consonância com seu interrogatório colhido na fase inquisitiva (fl. 22), o réu Jayr Carlos Lopes da Silva confessou a prática do delito. Disse que já foi processado criminalmente por posse de munição de arma de fogo. Está preso atualmente por tentativa de furto. Não conhece as vítimas e a testemunha comum. Na data dos fatos, estava desempregado e cometeu uma “burrice”. Relatou que foi até o posto de combustível com uma arma de brinquedo. Afirmou que apenas mostrou o simulacro para as vítimas, mas não ameaçou elas de morte. Disse que queria apenas o dinheiro. Relatou que após subtrair o dinheiro, foi embora do local. Não queria fazer mal às vítimas. Não recorda a quantia exata que foi subtraída. Disse que dividiu o dinheiro com o outro indivíduo que estava com o interrogando. Afirmou que gastou o dinheiro com coisas para sua casa. Está arrependido. Declarou que a ideia de praticar o roubo foi do outro indivíduo. Está preso há um ano e sete meses, no regime semiaberto. Não está envolvido na prática de outros roubos. Admitiu apenas a prática do presente roubo. Disse que também foi processado duas vezes por porte de arma de fogo. Afirmou que não foi encontrada nenhuma arma de fogo com o interrogando. Informou que jogou fora o simulacro de arma, no mesmo dia do roubo, pois se arrependeu do crime e sabia que iria dar problema.

Eis a prova oral colhida.

Encerrada a instrução processual, verifica-se que os fatos apontados pela denúncia restaram devidamente comprovados, notadamente pelos depoimentos das vítimas, testemunha comum e confissão do réu em juízo, conforme doravante será exposto.

A vítima Eduardo Luis Rodrigues, frentista do “Auto Posto ALE”, confirmou em solo judicial que o acusado e outro indivíduo chegaram no estabelecimento comercial numa motocicleta, ocasião em que o réu exigiu dinheiro portando uma arma de fogo. Após a vítima apontar para a funcionária do caixa, o acusado foi até ela e subtraiu o dinheiro do caixa, evadindo-se do local na garupa da motocicleta.

A vítima Rita de Cassia Cassanti, funcionária do caixa do posto de combustível, relatou na seara policial que foi surpreendida pelo acusado – o qual estava como “garupa” de uma motocicleta conduzida por outro indivíduo –, utilizando-se de uma arma de fogo de cor escura, ocasião em que o réu proferiu graves ameaças à ofendida e subtraiu para si a quantia de R\$ 798,00 (setecentos e noventa e oito reais) que estava no interior do caixa do estabelecimento comercial.

Em que pese a vítima Rita de Cassia Cassanti não tenha sido ouvida em solo judicial para corroborar a versão apresentada na seara inquisitiva, observa-se que sua narrativa foi confirmada em juízo pela vítima Eduardo Luis Rodrigues.

Observa-se que as vítimas reconheceram na fase policial, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo um dos autores do roubo, notadamente, o indivíduo que estava na “garupa” da motocicleta, portando a arma de fogo, e que subtraiu o dinheiro existente no caixa do posto de combustível (cf. autos de reconhecimento pessoal de fls. 16/17 e 24/25).

No mesmo sentido se deu o depoimento do policial civil Marco Mateus Dias Moia, ao afirmar que o acusado confessou a prática do roubo na Delegacia de Polícia, após ser detido pela prática de outro crime. Segundo a testemunha, o réu confessou que estava numa motocicleta com outro indivíduo não identificado, ocasião em que foram até o posto de combustível e renderam o frentista. Após, o acusado se dirigiu até o caixa do estabelecimento, abordou e ameaçou a vítima Rita de Cassia Cassanti, exigindo-lhe o dinheiro, subtraiu o numerário e se evadiram do local.

Ainda de acordo com a testemunha, as vítimas disseram que foram ameaçadas com uma arma de fogo, tendo a ofendida reconhecido pessoalmente o acusado como sendo o autor do roubo.

Quanto ao acusado, observa-se que confessou a prática do delito tanto na seara policial (fl. 22) quanto em juízo, afirmando que foi até o posto de combustível com outro indivíduo e uma arma de brinquedo, sendo que apenas mostrou o simulacro para as vítimas e subtraiu o dinheiro existente no caixa do estabelecimento comercial. Ainda de acordo com o réu, o dinheiro subtraído foi dividido com seu comparsa, o qual teve a ideia de praticar o roubo.

Registre-se que a confissão do acusado, de forma livre e espontânea, serve como importante elemento de convicção a evidenciar a autoria e amparar a condenação, quando encontrada sustentação nos demais elementos de convicção produzidos, como é o caso dos autos, uma vez que confirmada pelos depoimentos das vítimas e testemunha comum.

Não obstante o acusado tenha afirmado em juízo que a arma utilizada era de brinquedo, tratando-se de um simulacro, no presente caso restou caracterizada a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo. Isto porque, a falta de sua apreensão e perícia não é motivo para o afastamento da majorante, sobretudo porque as vítimas fizeram relato harmônico e crível quanto à existência da arma de fogo, bem como que foram ameaçadas, tratando-se de instrumento intimidativo o suficiente para incutir-lhes temor e impedir que elas esboçassem qualquer resistência, conforme relatado em seus depoimentos nas fases inquisitiva e judicial.

Ademais, havendo alegação da defesa acerca da ausência de prova do potencial lesivo da arma empregada para intimidar as vítimas – cuja qualidade integra a própria natureza do artefato, repisa-se –, a ela caberá o ônus da prova, conforme dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido é o entendimento consolidado pelo E. Supremo Tribunal Federal e C. Superior Tribunal de Justiça:

"ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida." (STF, HC nº 96.099/RS, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2009, DJe 05-06-2009, g.n.).

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59, 68, E 157, § 2º, I, TODOS DO CP, E 381 DO CPP. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE QUANDO ATESTADA A PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONFISSÃO DO AGRAVANTE QUANTO À UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ÔNUS DA DEFESA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como no caso concreto, em que demonstrado pela própria Corte de origem que por meio do depoimento da vítima e do corréu, que o apelante com o corréu praticaram o roubo utilizando arma de fogo. 2. O uso de arma de fogo foi objeto de confissão pelo agravante, razão pela qual não há que se falar em afastamento da causa de aumento de pena. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a utilização de arma carente de potencial lesivo, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, caracteriza o emprego de violência, porém não permite o reconhecimento da majorante de pena, em face da sua ineficácia para a realização de disparos. No entanto, [...] cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão (EREsp n. 961.863/RS, Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJe 6/4/2011). 4. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP. (AgRg no Ag no REsp n. 1.561.836/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25/4/2018). 5. Agravo regimental improvido." (STJ, AgRg no REsp nº 1.712.795/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018, g.n.).

Destaca-se ainda, que nos crimes dessa natureza, a palavra da vítima possui especial relevância quando em consonância com as demais provas constantes nos autos.

Portanto, não comporta acolhimento o pleito defensivo para afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo.

Com efeito, diante das provas produzidas nos autos, não resta dúvida de que o acusado praticou o delito na forma descrita na denúncia, restando bem delineado que, conluiado e previamente ajustado com outro indivíduo não identificado, foram até o posto de combustível e subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego arma de fogo, a quantia de R\$ 798,00 (setecentos e noventa e oito reais)

pertencente à empresa-vítima "Auto Posto ALE".

Ressalto que o ônus da prova acerca da ocorrência das causas de aumento de pena pertence à acusação, que logrou êxito em demonstrá-las através da prova oral colhidas nos autos.

Assim, analisando-se as provas colhidas, sobretudo durante a fase judicial, há de se reiterar que o pedido deve ser julgado procedente pela comprovação da materialidade e autoria por parte do acusado em relação ao crime previsto no artigo 157, "caput", § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Passo à fixação da pena.

No tocante às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, tenho que o réu ostenta maus antecedentes por conta das condenações criminais cujas certidões cartorárias se encontram às fls. 135/136 (processos nº 0000574-38.2015.8.26.0603 e 0002551-42.2009.8.26.0032). Diante disso, fixo a pena-base acima do patamar mínimo legal em 1/6 (um sexto), resultando em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa no valor de 11 (onze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, uma vez que ausentes nos autos elementos que permitam aferir a capacidade financeira do acusado.

Incide no caso a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal, por conta da condenação judicial cuja certidão se encontra às fls. 135/136 (processo nº 0000580-11.2016.8.26.0603). Contudo, presente também a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, por ter o réu confessado o delito em questão. No caso, aplico a compensação entre as circunstâncias atenuante e agravante, com a manutenção da pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa no valor de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, estando presentes as duas causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), entendo que o aumento no percentual de 2/5 (dois quintos) é o bastante para reprimenda do agente e para se atingir a finalidade da pena, tratando-se de resposta penal mais justa à gravidade concreta da conduta. Com efeito, exaspero a pena em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além de multa no valor de 15 (quinze) dias-multa.

Torno definitiva a pena acima fixada, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.

Atentando-se ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, bem como à análise das circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal, considerando os maus antecedentes e a reincidência do acusado, este iniciará o cumprimento de sua pena no regime fechado.

No que tange ao regime prisional, impõe-se naturalmente a fixação do fechado, decorrente da gravidade concreta da conduta perpetrada – agente que ostenta maus antecedentes, é reincidente na prática delituosa, atua em concurso com outro indivíduo não identificado, aborda as vítimas em seu local de trabalho e emprega grave ameaça, utilizando-se de arma de fogo, para delas subtrair dinheiro –, evidenciadora de grande ousadia e temeridade, não havendo que se falar em ofensa às Súmulas nº 718 e 719 do STF e nº 440 do STJ, impossibilitando, inclusive, a substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas (não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44, incisos I a III do Código Penal), ou mesmo a suspensão condicional da pena (sursis), por ausência dos requisitos do artigo 77, "caput" e incisos I e II, do mesmo diploma legal.

DECIDO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Ministério Público para CONDENAR o réu JAYR CARLOS LOPES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, "caput", § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 29, "caput", ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além de multa no valor de 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, com regime fechado para início do cumprimento.

Defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, por estarem mantidas as circunstâncias que o levaram a responder ao processo até aqui solto.

Custas conforme a lei (artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003), observando-se a gratuidade processual concedida nos autos em favor do sentenciado (fl. 80).

P. R. e I.

Araçatuba, 03 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA